COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA

San José, 18 de setiembre, 2026
CPPCR-JD-105-2026

Señores(as)
Carlos Fernando Bonilla Cortés
Fiscalía
Presente

**Asunto: Notificación de acuerdo JD.CPPCR-780-2026. Expediente 05-2026.**

Estimados(as) señores(as):

Reciban un saludo cordial de parte de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.

La Junta Directiva, en sesión ordinaria N°18-09-2026, celebrada el pasado 16 de setiembre, de manera presencial, donde participaron los siguientes miembros de Junta Directiva:

| | |
|---|---|
| Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc | Presidencia |
| Dra. Lauzahnned Matamoros Solís, M.Psc. | Vicepresidencia |
| Dra. Paola Vargas Gómez, MSc | Secretaría |
| Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc | Tesorero |
| Lic. Adrián Obando Rodríguez | Vocalía I |
| Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda | Vocalía II |
| Dra. Wendy Zúñiga Sánchez, Licda | Vocalía III |

; en su artículo N° IX, ha procedido con la revisión, el estudio y la deliberación del caso, y ante ello ha acordado con una abstención y 6 votos a favor, lo siguiente:

**ACUERDO: JD.CPPCR-780-2026**

La Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, se conoce la solicitud presentada el 3 de agosto de 2026 por el señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés**, en representación de Grupo Poïesis S.A., relacionada con el expediente Inadmisibilidad N.° 05-2026; la respuesta rendida por la Fiscalía en cumplimiento del acuerdo JD.CPPCR-667-2026; así como la gestión posterior presentada el 28 de agosto de 2026; y,

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el 9 de marzo de 2026 el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés, actuando en representación de Grupo Poïesis S.A., presentó ante la Fiscalía denuncia contra el profesional **Luis Francisco Aguilar Rodríguez, código profesional N.° 7130**, por hechos que calificó como posibles infracciones éticas y deontológicas relacionadas, entre otros extremos, con expedientes clínicos, cierre de procesos, referencia de personas usuarias y documentación correspondiente.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las diez horas del 10 de junio de 2026 la Fiscalía dispuso el archivo de la denuncia, al considerar que no encontraba mérito ni lesión a los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento normativo del Colegio que justificara iniciar una investigación preliminar.

**TERCERO.** Que el 16 de junio de 2026 el señor Bonilla Cortés interpuso recurso de revocatoria y formuló subsidiariamente gestión ante la Junta Directiva, invocando expresamente el artículo 18 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario.

**CUARTO.** Que mediante resolución de las catorce horas con quince minutos del 31 de julio de 2026 la Fiscalía declaró sin lugar el recurso de revocatoria y rechazó la vía subsidiaria que calificó como apelación, con fundamento en el artículo 14 inciso b) del Reglamento.

**QUINTO.** Que el 3 de agosto de 2026 el señor Bonilla Cortés presentó directamente ante esta Junta Directiva escrito denominado **“Solicitud de revisión del criterio de cierre y denuncia de vicios de forma y procedimiento”**, mediante el cual solicitó, entre otros extremos, que la Junta asumiera el conocimiento de la revisión prevista en el artículo 18, no acogiera el criterio de cierre de la Fiscalía y ordenara el traslado del expediente al Tribunal de Honor.

**SEXTO.** Que en dicha gestión el interesado plantea, en síntesis, los siguientes cuestionamientos: omisión de pronunciamiento sobre la solicitud formulada al amparo del artículo 18; ausencia de firma de quien ejerce la Fiscalía; irregularidades en el trámite de recusación; eventual necesidad de abstención de integrantes de la Junta Directiva; contradicción entre la calificación laboral y contractual de los hechos; omisión del artículo 64 del Código de Ética y Deontológico; omisión del deber de instruir y requerir expedientes; mora en la tramitación; falta de distinción entre personas usuarias activas e inactivas y tratamiento del consentimiento informado; y desconocimiento de criterios previamente adoptados por el propio Colegio.

**SÉTIMO.** Que mediante acuerdo **JD.CPPCR-667-2026** esta Junta Directiva tuvo por presentada la gestión y, de previo a resolver, confirió audiencia a la Fiscalía por tres días hábiles para que se refiriera de manera puntual a los agravios planteados y a la admisibilidad de la solicitud.

**OCTAVO.** Que la Fiscalía contestó la audiencia y solicitó, como pretensión principal, declarar inadmisible la solicitud de revisión del criterio de cierre por considerar que el mecanismo del

artículo 18 no resulta aplicable, toda vez que el expediente fue objeto de rechazo de plano y no de archivo posterior a una investigación preliminar; y, subsidiariamente, solicitó rechazar los agravios y confirmar el archivo.

**NOVENO.** Que el 28 de agosto de 2026 el señor Bonilla Cortés presentó una gestión posterior de alcance expresamente procedimental, en la cual solicitó que se pusiera en su conocimiento la respuesta de la Fiscalía, se le permitiera acceso al expediente, se informara sobre las fechas de comunicación de la audiencia conferida y se tuviera por reiterada la recusación anteriormente planteada.

**CONSIDERANDO**

**I. Del objeto que corresponde resolver.** La cuestión que debe resolverse en primer término es **si el acto dictado por la Fiscalía el 10 de junio de 2026 se encuentra comprendido en el supuesto de revisión previsto en el artículo 18 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario**.

La determinación de ese presupuesto es anterior al análisis del mérito de los hechos denunciados.

No corresponde examinar primero si los hechos pueden constituir o no infracciones éticas para, a partir de esa conclusión, decidir si existe competencia revisora. La competencia administrativa y la procedencia del mecanismo utilizado constituyen presupuestos previos al conocimiento del fondo.

Asimismo, la figura contemplada en el artículo 18 constituye una **revisión especial del criterio de cierre** dentro del régimen disciplinario del Colegio y no debe confundirse con otros recursos regulados por la Ley General de la Administración Pública.

**II. Del régimen normativo aplicable.** El Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario establece mecanismos diferentes según el momento procesal en que actúe la Fiscalía.

El artículo 14 inciso b) autoriza el **rechazo de plano**, mediante resolución debidamente razonada, de las denuncias improcedentes, y establece expresamente que contra esa decisión cabe únicamente recurso de revocatoria.

Por su parte, el artículo 16 dispone que, superado ese examen inicial, la Fiscalía realiza una **investigación sumarísima** con el objeto de determinar, conforme al mérito, fundamento y motivo de la denuncia, si corresponde elevarla al Tribunal de Honor, junto con la prueba pertinente, para comenzar el procedimiento disciplinario.

El artículo 17 inciso b) establece que, **una vez concluida la investigación y emitido el criterio técnico-psicológico final**, la Fiscalía rendirá el informe correspondiente, en el cual considerará trasladar la denuncia al Tribunal o archivar el expediente.

Finalmente, el artículo 18 dispone que, **si concluida la investigación preliminar la Fiscalía recomienda el archivo**, la parte denunciante puede solicitar a la Junta Directiva la revisión del criterio de cierre.

La normativa diferencia así dos situaciones:

a) el **rechazo de plano**, anterior a la investigación preliminar, sometido únicamente a revocatoria; y

b) el **archivo recomendado una vez concluida una investigación preliminar**, susceptible de revisión por la Junta Directiva conforme al artículo 18.

Ambas figuras no pueden ser tratadas como equivalentes sin privar de contenido propio a las disposiciones que expresamente las diferencian.

**III. Sobre la admisibilidad de la solicitud de revisión.** En el presente asunto consta que la Fiscalía calificó su actuación de 10 de junio de 2026 como una decisión mediante la cual determinó que los hechos denunciados no justificaban iniciar investigación preliminar. Así lo reafirmó al contestar la audiencia otorgada por esta Junta: sostuvo expresamente que se trató de un archivo de plano y que **nunca se tramitó una investigación preliminar**.

Por consiguiente, no concurre el presupuesto objetivo establecido por el artículo 18: **una investigación preliminar concluida seguida de una recomendación de archivo**.

La circunstancia de que el interesado estime incorrecta la decisión de Fiscalía de no iniciar la investigación no modifica la naturaleza procesal del acto ni convierte, por sí misma, el rechazo de plano en un criterio de cierre emitido después de investigar.

Tampoco modifica esa conclusión el artículo 292 inciso 3) de la LGAP. La regla general según la cual una resolución que rechaza de plano una petición tiene los mismos recursos que la resolución final no convierte la figura específica del artículo 18 en un medio general de impugnación contra cualquier actuación de Fiscalía. El artículo 18 contiene un supuesto normativo propio cuya concurrencia debe verificarse.

En consecuencia, **la solicitud de revisión formulada al amparo del artículo 18 resulta inadmisible**.

Lo anterior no implica que la Junta Directiva declare acertada o desacertada la valoración sustantiva efectuada por la Fiscalía acerca de los hechos denunciados. Esa cuestión no constituye el objeto de la competencia ejercida en este acto.

**IV. Sobre los agravios planteados.** La inadmisibilidad determinada impide ejercer la revisión material prevista por el artículo 18. No obstante, por razones de congruencia y motivación, corresponde responder los distintos argumentos planteados **en cuanto a su aptitud para modificar dicha conclusión**, sin que ello implique abrir una instancia revisora no prevista por el ordenamiento.

**1. Sobre la omisión de pronunciamiento respecto del artículo 18.** El gestionante señala que su escrito del 16 de junio invocó expresamente la revisión del artículo 18 y que la resolución de 31 de julio se limitó a rechazar una apelación, sin resolver aquella petición.

Consta que la solicitud fue formulada y que la resolución de Fiscalía no contiene un pronunciamiento específico respecto de la aplicación del artículo 18.

Sin embargo, dicha omisión no tiene la consecuencia que pretende el gestionante.

La falta de resolución anterior no crea el presupuesto material exigido por el artículo 18 ni confiere a la Junta una competencia que el ordenamiento circunscribe a un supuesto específico.

La solicitud recibe mediante el presente acuerdo una **respuesta expresa y motivada**: resulta inadmisible porque el expediente no culminó con una recomendación de archivo posterior a investigación preliminar.

El agravio resulta, por tanto, **atendible únicamente en cuanto señala la falta de pronunciamiento expreso**, pero no en cuanto pretende derivar de ella la procedencia de la revisión.

**2. Sobre la alegada ausencia de firma de quien ejerce la Fiscalía.** El interesado cuestiona que la resolución de 31 de julio aparezca firmada por la Asesora Legal de Fiscalía y que no conste, según afirma, firma de la persona titular de la Fiscalía.

La Ley N.° 6144 atribuye a la persona que ejerce la Fiscalía funciones específicas, entre ellas instruir investigaciones preliminares y rendir los informes correspondientes. La normativa organizativa contempla asimismo personal que brinda apoyo a esa dependencia.

La Fiscalía sostiene que se trata de una instancia administrativa con estructura funcional y personal de apoyo y que la firma de su asesora legal satisface los requisitos del acto.

No resulta necesario, para resolver la presente solicitud, determinar definitivamente la validez o invalidez de la resolución de 31 de julio por ese motivo.

Incluso si existiera algún defecto relacionado con la suscripción o adopción de dicho acto, **ello no convertiría el acto originario de 10 de junio en una recomendación de archivo posterior a una investigación preliminar**, ni habilitaría por esa vía la aplicación del artículo 18.

El alegato resulta, por ello, **inidóneo para sustentar la admisibilidad de esta revisión**, sin que la presente resolución convalide o invalide por ese motivo la resolución cuestionada.

**3. Sobre la recusación planteada respecto de personas funcionarias de Fiscalía.** El gestionante cuestiona el trámite conferido a la recusación formulada contra determinadas personas funcionarias de Fiscalía y sostiene que esta fue decidida por una de las propias personas recusadas, sin intervención posterior del órgano llamado por ley a resolverla.

Debe distinguirse entre **la presentación de una recusación, la existencia efectiva de la causal y el procedimiento para resolverla**.

El artículo 236 de la LGAP permite que la persona recusada manifieste inicialmente si se abstiene o considera infundada la recusación, pero dispone que se proceda conforme a las reglas anteriores y contempla la intervención del superior u órgano llamado a resolver.

La propia Fiscalía sostuvo que, aun aceptando la interpretación del recurrente, existiría a lo sumo una irregularidad procedimental que, a su criterio, no produjo indefensión; adicionalmente sugirió que en lo sucesivo estos incidentes se tramiten expresamente conforme a los artículos 230 a 238 de la LGAP.

La sola presentación de una recusación tampoco implica automáticamente que exista la causal invocada ni determina necesariamente la invalidez de todo lo actuado.

En consecuencia, **esta Junta no declara mediante el presente acuerdo configurada o inexistente la causal alegada, no convalida el trámite anteriormente seguido y tampoco declara por ese motivo válida o inválida la resolución de 31 de julio**.

La recusación constituye una cuestión jurídicamente autónoma respecto de la admisibilidad del artículo 18.

Incluso en la hipótesis de que existiera un defecto en su tramitación, ello no modificaría la naturaleza del acto de 10 de junio ni lo convertiría en una recomendación de archivo posterior a una investigación preliminar.

**4. Sobre la solicitud relativa a una eventual abstención de integrantes de la Junta Directiva.** El gestionante pone en conocimiento de las personas integrantes de esta Junta Directiva su participación previa en la adopción de determinados acuerdos relacionados con expedientes clínicos, referencias, epicrisis y otras materias vinculadas con la actividad profesional, y solicita que cada integrante valore si dicha circunstancia configura un motivo de abstención.

Sobre este extremo, debe precisarse que la gestión no identifica una causal concreta de abstención respecto de una persona determinada ni formula técnicamente una recusación individual contra las personas integrantes de la Junta. El propio gestionante manifiesta que no atribuye animadversión personal y limita su pretensión a solicitar que cada integrante valore la situación expuesta.

Conforme al artículo 230 de la Ley General de la Administración Pública, las causas de abstención son las previstas por el ordenamiento y resultan aplicables a las autoridades que intervienen en la decisión administrativa.

Ahora bien, **la participación anterior de integrantes de la Junta en la adopción de criterios institucionales, regulatorios o generales sobre determinadas materias no constituye, por sí sola, una causal legal de abstención**. Para que proceda el apartamiento debe concurrir respecto de la persona integrante alguna de las causas establecidas por el ordenamiento.

Esta conclusión adquiere particular relevancia en el presente asunto porque la Junta Directiva **no está llamada a resolver el fondo de la denuncia ni a determinar la eventual existencia de una infracción ética o deontológica**, sino únicamente la cuestión procesal relativa a la procedencia de la revisión prevista en el artículo 18 del Reglamento. En consecuencia, los criterios institucionales anteriormente adoptados sobre expedientes clínicos, referencias, epicrisis u otras obligaciones profesionales no constituyen el objeto material que esta Junta debe resolver mediante el presente acuerdo.

Lo anterior no impide que cualquier integrante que estime que en su caso concreto concurre una causal legal de abstención proceda conforme a los artículos 230 y siguientes de la LGAP. Tratándose de un órgano colegiado, el artículo 234 dispone que el miembro en quien concurra el motivo debe separarse del conocimiento y hacerlo constar ante el órgano, correspondiendo a los restantes integrantes resolver la abstención en los términos previstos por esa norma.

Por consiguiente, **no procede presumir una causa de abstención colectiva ni exigir a todas las personas integrantes una declaración expresa de inexistencia de impedimento como requisito previo para que la Junta conozca y resuelva la presente gestión**.

**5. Sobre la calificación de los hechos como laborales y contractuales.** El gestionante sostiene que existe incongruencia porque la resolución emplea las expresiones "laboral" y "contractual" respecto de los hechos denunciados y remite además a otra jurisdicción sin identificarla.

La utilización de ambas categorías no constituye necesariamente una contradicción jurídica: una determinada relación puede presentar distintas dimensiones y ambas expresiones pueden describir aspectos de un mismo vínculo.

La cuestión distinta de si la existencia de ese vínculo excluye o no deberes éticos propios de la persona profesional pertenece al análisis material de la denuncia.

Resolver esa cuestión supondría revisar el fondo de la decisión de Fiscalía, competencia que esta Junta no ejerce en este expediente por la vía del artículo 18.

Por tanto, el alegato **no modifica la conclusión de inadmisibilidad**.

**6. Sobre la alegada omisión del artículo 64 del Código de Ética y Deontológico.** El gestionante sostiene que la denuncia comprendía hechos susceptibles de ser relacionados con el artículo 64 del Código de Ética, relativo a la utilización de una relación institucional para derivar población usuaria hacia servicios particulares.

La Fiscalía respondió que dicho supuesto no constituye el núcleo fáctico central de la denuncia.

Determinar si los hechos denunciados permiten o no una eventual subsunción en el artículo 64 supone una valoración material del objeto de la denuncia.

Ese análisis no corresponde realizarlo dentro de una solicitud de revisión que resulta inadmisible por ausencia del presupuesto previsto en el artículo 18.

La presente resolución, por tanto, **no declara aplicable ni inaplicable el artículo 64 a los hechos denunciados**, y el alegato no modifica la naturaleza procesal del acto objeto de la gestión.

**7. Sobre la alegada omisión del deber de instruir y requerir expedientes.** El gestionante sostiene que la Fiscalía debía solicitar expedientes y realizar diligencias antes de poder disponer el archivo, invocando, entre otras disposiciones, el artículo 58 del Código de Ética.

El argumento no puede aceptarse en términos absolutos.

El artículo 14 inciso b) contempla expresamente la posibilidad de rechazar de plano denuncias improcedentes. Si la Fiscalía estuviera obligada a efectuar investigación probatoria en todo caso antes de poder rechazar una denuncia, esa disposición quedaría privada de efecto útil.

La facultad de requerir expedientes prevista en el artículo 58 constituye una herramienta de investigación, pero su existencia no transforma automáticamente todo examen inicial en investigación preliminar.

La Fiscalía sostuvo precisamente que esa facultad corresponde a la fase instructora de asuntos ya admitidos y no constituye un requisito indispensable para determinar inicialmente si los hechos presentan materia deontológica.

En consecuencia, **no existe un deber de realizar una investigación preliminar completa antes de todo rechazo de plano**.

Lo anterior no implica que esta Junta declare correcta la valoración sustantiva de Fiscalía acerca de la eventual dimensión deontológica de los hechos.

**8. Sobre la alegada mora en la tramitación.** El gestionante invoca el tiempo transcurrido entre la denuncia y el archivo, así como el utilizado para resolver el recurso. También hace referencia al artículo 7 inciso b) del Reglamento, relativo a la paralización de una investigación preliminar por más de tres meses. Él mismo aclara, sin embargo, que no plantea ese extremo como causal autónoma de nulidad.

El argumento requiere distinguir nuevamente las etapas.

La normativa especial **no establece un plazo determinado para concluir la investigación preliminar**. El artículo 17 inciso b) fija un plazo de dos meses para rendir el informe **una vez concluida la investigación y emitido el criterio técnico-psicológico final**; no establece dos meses como plazo máximo contado desde la presentación de la denuncia.

Por otra parte, el artículo 7 inciso b) presupone la existencia de una **investigación preliminar paralizada**. La tesis procesal en este expediente es precisamente que dicha investigación no llegó a iniciarse por haberse producido un rechazo de plano.

Por tanto, el mero transcurso de más de tres meses no transforma jurídicamente el examen inicial en investigación preliminar ni hace aplicable el artículo 18.

En cuanto al tiempo utilizado para resolver la revocatoria, aun si se estimara superado algún plazo, el artículo 329 inciso 3) de la LGAP establece que el acto dictado fuera de plazo conserva su validez para todos los efectos legales, salvo disposición en contrario.

Por consiguiente, este agravio **no determina la nulidad del acto ni modifica la inadmisibilidad de la revisión**.

**9. Sobre las personas usuarias activas e inactivas, el consentimiento informado y los deberes de custodia.** El gestionante sostiene que la resolución no distinguió adecuadamente entre personas usuarias activas e inactivas y cuestiona que se haya atribuido relevancia al consentimiento informado respecto de deberes que, según afirma, recaen directamente sobre la persona profesional en materia de referencia, custodia, conservación y confidencialidad.

Estos planteamientos se refieren directamente al mérito de la denuncia y a la interpretación de las obligaciones establecidas en el Código de Ética y Deontológico.

En particular, la existencia de deberes profesionales que puedan subsistir con independencia de la naturaleza contractual del vínculo constituye una cuestión sustantiva distinta de la procedencia de la vía impugnatoria.

Por ello, la Junta **no declara en este acuerdo si dichos deberes fueron o no infringidos, ni si la valoración realizada por Fiscalía sobre consentimiento informado, custodia o cierre profesional fue acertada**.

Ninguno de esos extremos modifica el hecho procesal determinante: el acto del 10 de junio fue dictado antes de una investigación preliminar y no como recomendación de cierre posterior a ella.

**10. Sobre los acuerdos anteriores del Colegio.** El interesado invoca los acuerdos JD.CPPCR-678-2025, JD.CPPCR-206-2026, JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026 para sostener que el Colegio había reconocido previamente una dimensión deontológica respecto de la custodia de expedientes, referencias y otros aspectos relacionados.

La Fiscalía sostiene que esos acuerdos no constituyen precedentes directamente aplicables y que algunos respondieron a consultas regulatorias generales.

Los criterios institucionales anteriores pueden resultar relevantes para la motivación de decisiones en asuntos materialmente semejantes; sin embargo, determinar si los hechos concretos de este expediente son efectivamente equiparables requeriría un análisis sustantivo que excede el objeto de la presente decisión.

En todo caso, **ningún acuerdo anterior modifica por sí mismo los presupuestos procesales establecidos por el artículo 18**.

**V. Sobre la gestión posterior del 28 de agosto de 2026**

**1. Sobre la puesta en conocimiento de la respuesta de Fiscalía.** El gestionante solicita que la respuesta rendida por Fiscalía sea incorporada al expediente y puesta en su conocimiento antes de que la Junta resuelva.

La respuesta de Fiscalía constituye una actuación formal producida con ocasión de la audiencia conferida mediante acuerdo JD.CPPCR-667-2026 y debe formar parte del expediente administrativo.

En consecuencia, procede permitir al gestionante acceso a esa pieza en los términos legalmente establecidos.

No obstante, **su incorporación no abre automáticamente una nueva fase procesal de réplica, dúplica o intercambio sucesivo de alegatos**, inexistente en la normativa aplicable.

Examinada la respuesta, no se advierte que la Fiscalía haya introducido prueba nueva o hechos sobrevinientes decisivos que hagan indispensable conferir una nueva audiencia antes de resolver. Su contenido consiste esencialmente en argumentación jurídica respecto de la admisibilidad y de los agravios ya formulados.

**2. Sobre la constancia de comunicación de la audiencia.** El gestionante solicita conocer la fecha en que el acuerdo JD.CPPCR-667-2026 fue comunicado a la Fiscalía y el vencimiento del plazo conferido.

Se trata de información relativa a la tramitación del expediente.

En cuanto conste documentalmente, no existe obstáculo para que la Secretaría informe o certifique la fecha de comunicación y el respectivo cómputo, sin que ello afecte la decisión sobre admisibilidad.

**3. Sobre el acceso y copia del expediente.** El señor Bonilla solicita acceso y copia íntegra del expediente Inadmisibilidad N.° 05-2026 y de las actuaciones seguidas ante esta Junta con ocasión de su gestión.

Los artículos 217 y 272 de la LGAP y el artículo 10 del Reglamento reconocen a las partes el derecho a conocer y copiar las piezas incorporadas al expediente, con las limitaciones legalmente previstas.

Por tanto, procede facilitar acceso y copia de **las actuaciones que integran formalmente el expediente administrativo**, incluidas la respuesta de Fiscalía, las constancias de recepción y notificación, los escritos presentados y demás documentos formalmente incorporados.

Tal derecho no se extiende, por esa sola circunstancia, a borradores, notas de trabajo, deliberaciones internas, comunicaciones preparatorias u otros documentos que no formen parte del expediente administrativo ni hayan sido incorporados como fundamento de la decisión.

Cualquier restricción concreta respecto de una pieza efectivamente incorporada deberá ser individualizada y motivada.

**4. Sobre la reiteración de la recusación.** El interesado reitera que la recusación planteada permanece pendiente y solicita que sea resuelta antes de utilizar actuaciones en cuya elaboración hubieran intervenido las personas recusadas.

Como se indicó, esa cuestión es jurídicamente autónoma.

La presente decisión sobre la inadmisibilidad de la revisión **no convalida el trámite dado a la recusación ni declara inexistente la causal invocada**.

Si el incidente no hubiese sido resuelto por el órgano legalmente competente, deberá recibir el tratamiento correspondiente conforme a los artículos 230 a 238 de la LGAP, sin que ello transforme la naturaleza del acto originario de 10 de junio ni habilite la revisión del artículo 18.

**VI. Sobre el alcance de la presente resolución.** La Junta Directiva se encuentra sometida al principio de legalidad y no puede ampliar sus competencias por voluntad de una parte ni por razones de conveniencia.

La existencia de argumentos que cuestionen la corrección material o formal de una actuación administrativa no permite sustituir el medio jurídicamente previsto por otro cuyos presupuestos no concurren.

Por esa razón, la Junta no puede declarar inadmisible la revisión del artículo 18 y, simultáneamente, utilizarla para revisar integralmente el fondo de la resolución de Fiscalía.

En particular, **no corresponde acoger la petición subsidiaria de Fiscalía de confirmar en todos sus extremos el archivo**, porque ello supondría realizar precisamente la revisión sustantiva que se declara improcedente.

La decisión se limita, por tanto, a determinar la inadmisibilidad de la vía intentada y a resolver las cuestiones procedimentales autónomas sometidas a su conocimiento.

**POR TANTO**

Con fundamento en los artículos 29 y concordantes de la Ley N.° 6144; los artículos 14, 16, 17 y 18 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica; los artículos 230 a 238 y demás disposiciones pertinentes de la Ley General de la Administración Pública, **LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

**PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE** la solicitud de revisión del criterio de cierre formulada por el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés al amparo del artículo 18 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario, por cuanto la resolución de 10 de junio de 2026 correspondiente al expediente Inadmisibilidad N.° 05-2026 fue adoptada como un **rechazo de plano anterior a la investigación preliminar**, y no como una recomendación de archivo emitida una vez concluida la investigación regulada por los artículos 16 y 17 del mismo Reglamento.

**SEGUNDO. DECLARAR** que la revisión prevista por el artículo 18 constituye un mecanismo específicamente condicionado a la conclusión previa de una investigación preliminar y que la alegación de eventuales errores materiales, procedimentales o de motivación en un rechazo de plano no transforma por sí misma dicho acto en el supuesto normativo contemplado por aquella disposición.

**TERCERO. TENER POR EXPRESAMENTE RESUELTA** mediante el presente acuerdo la solicitud formulada por el gestionante al amparo del artículo 18, sin que la falta de pronunciamiento anterior de la Fiscalía sobre ese extremo genere competencia revisora para esta Junta ni modifique los presupuestos objetivos establecidos por la normativa.

**CUARTO. DECLARAR** que los alegatos relativos a la firma de la resolución de 31 de julio de 2026, al trámite de la recusación, a las expresiones laboral y contractual, a la motivación del acto, a la alegada omisión de normas del Código de Ética, a la ausencia de diligencias de investigación, al transcurso de los plazos, a la distinción entre personas usuarias activas e inactivas y a criterios anteriores del Colegio **no tienen aptitud jurídica para convertir el rechazo de plano en el supuesto de revisión previsto por el artículo 18**, sin que mediante esta declaración se resuelva el mérito sustantivo de tales alegaciones.

**QUINTO. DECLARAR** que la presente resolución **no constituye pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de infracciones éticas o deontológicas atribuibles al profesional denunciado, ni determina si la valoración material realizada por Fiscalía acerca de la naturaleza contractual, laboral o deontológica de los hechos fue correcta**, por tratarse de cuestiones ajenas al objeto de la competencia ejercida en este acto.

**SEXTO.** En relación con la recusación formulada respecto de personas funcionarias de Fiscalía, **DECLARAR** que se trata de una cuestión jurídicamente autónoma de la admisibilidad aquí resuelta. La presente decisión **no declara configurada ni descartada la causal invocada, no convalida el trámite anteriormente conferido al incidente y no prejuzga acerca de las**

**consecuencias que eventualmente pudieran derivarse de los artículos 230 a 238 de la LGAP**. Si el incidente no hubiese sido resuelto por el órgano legalmente competente, deberá continuarse su tramitación separadamente conforme al ordenamiento jurídico.

**SÉTIMO.** En cuanto a la solicitud relativa a una eventual abstención de integrantes de la Junta Directiva, **DECLARAR** que la participación previa en la adopción de acuerdos institucionales, regulatorios o generales relacionados con las materias mencionadas por el gestionante no constituye, por sí sola, una causal legal de abstención, particularmente cuando el objeto de la presente decisión se limita a determinar la procedencia procesal de la revisión prevista en el artículo 18 y no el fondo de la denuncia. Lo anterior se entiende sin perjuicio del deber de cualquier integrante en quien concurra efectivamente alguna causal legal de proceder conforme a los artículos 230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

**OCTAVO. RECHAZAR** la pretensión de ordenar, mediante esta gestión, el traslado del expediente al Tribunal de Honor, por cuanto tal consecuencia solamente puede ser dispuesta por esta Junta en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 18 cuando concurran sus presupuestos normativos, circunstancia que no se presenta en este caso.

**NOVENO. INCORPORAR** al expediente la respuesta rendida por Fiscalía en cumplimiento del acuerdo JD.CPPCR-667-2026 y **PONERLA A DISPOSICIÓN** del gestionante como parte de las actuaciones administrativas. Su incorporación no abre por sí misma una nueva fase de réplica o dúplica, al no advertirse que contenga hechos o prueba nueva cuya contradicción sea indispensable antes de resolver.

**DÉCIMO. DISPONER** que la Secretaría, en cuanto la información conste documentalmente, informe al gestionante la fecha en que el acuerdo JD.CPPCR-667-2026 fue comunicado a la Fiscalía y el correspondiente cómputo del plazo otorgado.

**UNDÉCIMO. DISPONER** que se facilite al gestionante acceso y copia de las piezas que integran formalmente el expediente administrativo Inadmisibilidad N.° 05-2026 y de las actuaciones formalmente incorporadas con ocasión de la presente gestión, con las limitaciones legales que resulten aplicables. Este derecho comprende los documentos que consten incorporados al expediente y **no implica la obligación de localizar, crear o suministrar borradores, notas de trabajo, deliberaciones, comunicaciones internas u otros documentos que no formen parte del expediente ni hayan sido incorporados como fundamento de las decisiones adoptadas**.

**DUODÉCIMO.** Respecto de la solicitud de certificación de actuaciones instructoras practicadas entre el 9 de marzo y el 10 de junio de 2026 y de cualquier oficio mediante el cual se hubieren requerido expedientes o materiales al profesional denunciado, **DISPONER** que la Secretaría certifique únicamente lo que objetivamente conste en el expediente administrativo, sin que la

certificación comporte valoración jurídica acerca de las consecuencias de la existencia o inexistencia de tales actuaciones.

**DECIMOTERCERO.** Respecto de la solicitud de certificación del acuerdo JD.CPPCR-206-2026, **DISPONER** que se suministre o certifique su texto en cuanto conste en los archivos oficiales del Colegio y resulte legalmente accesible, sin que su entrega implique declaración acerca de su aplicación al caso concreto.

**DECIMOCUARTO. NO ACOGER** la solicitud subsidiaria formulada por Fiscalía para que esta Junta "confirme en todos sus extremos" el archivo del expediente, pues declarada la inadmisibilidad de la revisión del artículo 18 no corresponde efectuar, por esa misma vía, una revisión integral del mérito de la resolución de Fiscalía.

**DECIMOQUINTO. RECHAZAR**, en cuanto resulten incompatibles con lo resuelto, las demás pretensiones contenidas en la solicitud de 3 de agosto de 2026 y en la gestión posterior de 28 de agosto de 2026.

**DECIMOSEXTO. NOTIFICAR** íntegramente el presente acuerdo al señor Carlos Fernando Bonilla Cortés y a la Fiscalía del Colegio.

PAOLA MARIA VARGAS GOMEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por PAOLA MARIA VARGAS GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2026.09.21 23:18:20 -06'00'

**Dra. Paola Vargas Gómez, MSc**
**Secretaria de Junta Directiva**
**Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica**

MVC
Cc: Archivo